

Dokümanın Adı:**Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarına İlişkin
Prosedür**

Gizlilik Derecesi: Tüm Kullanıcılar	Doküman No: İKD.PR05	İlk Yayın Tarihi 6.02.2019	Revizyon Tarihi 26.09.2019	Revizyon No: 1	Sayfa Sayısı: 1/6
--	---------------------------------------	---	---	---------------------------------	------------------------------------

REVİZYON TARİHÇESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
1	26.09.2019	Poresedürün 5.1.2 maddesinin (b) fıkrası; " Merkez Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir Denetçi veya Müfettiş, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı ve ilgili ihtisas Daire Başkan Yardımcılarından oluşur." şeklinde değiştirilmiştir.
0	6.02.2019	

Hazırlayan: İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI	Süreç Sahibi: İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK. DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Onaylayan / İdari YÖNETİM KURULU
--	--	---	---

Doküman No
İKD.PR05.1**26.09.2019**

1. AMAÇ

Bu prosedür, disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görüşme ve karar usulü ile hangi personel hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 391 inci maddesi uyarınca istihdam edilen idari hizmet sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve II sayılı cetvele tabi personel için uygulanır.

2. KAPSAM

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarınca yapılacak tüm iş ve işlemleri kapsar.

3. TANIMLAR

- 3.1. Birim:** Kurul/Komite, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başmüdürlükleri,
- 3.2. Birim Üst Yöneticisi:** Merkez teşkilatında Kurul/Komite Başkanını, Başkanı, 1. Hukuk Müşavirini, Daire Başkanını, Birim Sorumlusunu ve Özel Kalem Müdürünü; taşra teşkilatında ise Başmüdürü,
- 3.3. Birim Yöneticisi:** Merkez teşkilatında Şube/Teknik Müdürleri, taşra teşkilatında ise Teknik Müdürleri/Müdürleri (İhtisas) ve Merkez Müdürlerini,
- 3.4. Disiplin amiri:** Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstünü,
- 3.5. Genel Müdür:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
- 3.6. Personel:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi çalışanlarını,
- 3.7. Sözleşme:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile personel arasında imzalanan idari hizmet sözleşmesini,
- 3.8. Şirket/PTT A.Ş.:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
- 3.9. Ünite amiri:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin taşra teşkilatındaki ünitelerinin en üst konumdaki yöneticisini,
- 3.10. Yönetim Kurulu:** Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından; Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Birimleri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Disiplin kurullarına ilişkin usul ve esaslar

5.1.1. Şirkette disiplin işlemleri; disiplin amirleri, teşkilat disiplin kurulu, merkez disiplin kurulu ile yüksek disiplin kurulunca yürütülür.

5.1.2. Disiplin Kurulları bir başkan ve iki üye olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Disiplin Kurullarının başkan ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkanından ve ilgili ihtisas Daire Başkanlarından oluşur.

b) Merkez Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli bir Denetçi veya Müfettiş, Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı ve ilgili ihtisas Daire Başkan Yardımcılarından oluşur.

Doküman No
İKD.PR05.1

26.09.2019

c) Teşkilat Disiplin Kurulu; Başmüdürün başkanlığında, varsa Hukuk İşleri ile İnsan Kaynakları hizmetlerini yürütmekle görevli Müdür ve ilgili diğer birim Müdürlerinden oluşur.

5.1.3. Hakkında disiplin soruşturması yürütülen personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin kurullarında yer alır. Sendikayı temsil eden üyenin kurulun asil üyeleri dışında birisi olması zorunludur.

5.1.4. Uyarma ve kınama cezası haricinde disiplin cezası almış olanlar disiplin kurullarına üye olamazlar.

5.1.5. Kurul Üyelerinin unvanlarındaki değişiklik, aylıktan kesme, ücret kesimi veya daha ağır bir cezasının bulunması ve diğer sebeplerle kurulların başkan ve üyelerini belirtilen esaslara uygun şekilde tespit edemeyen Başmüdürlükler, görüşülecek dosyalarını merkez disiplin kuruluna aktarırlar.

5.2. Kurulların görev ve yetkileri

5.2.1. Şirket personelinin "yıllık ücret artışından yararlandırmama" ve "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezaları merkez ve teşkilat disiplin kurullarınca, "işten çıkarma", "sözleşme feshi" ve "devlet memurluğundan çıkarma" cezaları Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır. "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası atamaya yetkili amirce, "sözleşme feshi" cezası ise Yönetim Kurulunca ayrıca onaylanır.

5.2.2. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve ücret kesimi cezalarına karşı yapılan itirazlar, personelin görev yerindeki disiplin kurulunca karara bağlanır.

5.2.3. Genel Müdürün disiplin amiri olarak vermiş olduğu uyarma, kınama, aylıktan kesme ve ücret kesimi cezalarına karşı yapılan itirazlar, Merkez Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

5.2.4. Merkez ve Teşkilat Disiplin Kurulları uyarma, kınama, aylıktan kesme ve ücret kesimi cezalarına karşı yapılan itirazları gözden geçirir, verilen itirazı reddederek cezayı aynen kabul edebilir ya da itirazı kabul ederek hafifletmesi veya tamamen kaldırması için disiplin amirine tevdi edebilir.

5.2.5. "Kademe ilerlemesinin durdurulması" ve "yıllık ücret artışından yararlandırmama" cezalarına yapılan itirazlar, Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır. Kurul, itirazı reddederek cezayı aynen kabul edebilir ya da itirazı kabul ederek hafifletmesi veya tamamen kaldırması için ilgili mercie tevdi edebilir.

5.3. Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

Kurulların başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci derece dahil kan ve sıhri hısımlarına veya disiplin soruşturmasını yaptıkları personele ait işlerle ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

5.4. Üyelerin görevlendirilmesi

Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Genel Müdür tarafından, teşkilat disiplin kurulu üyeleri Başmüdür tarafından belirlenir.

5.5. Kurulların çalışma şekli

Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirlenen gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılmasına ilişkin her türlü sekretarya işlemleri insan kaynakları birimlerince yürütülür.

5.6. Toplantı yeter sayısı

5.6.1. Üç kişilik kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı üç den fazla olan kurullar salt çoğunlukla toplanır.

5.6.2. Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde, Kurula vekilleri katılır.

5.6.3. Kurulların başkanlarının 5.3 üncü maddede belirtilen sebepler ile toplantılara katılamamaları halinde, başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.

5.7. Kurulların karar süresi

5.7.1. İdari hizmet sözleşmeli personele ilişkin disiplin kurullarının karar süreleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Disiplin Kurulu (Merkez/Teşkilat) ;

- Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren altmış gün içinde,
- Uyarma, kınama ve ücret kesimi cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kurula intikalinden itibaren altmış gün içinde, kararını verir.

b) Yüksek Disiplin Kurulu;

- İşten çıkarma cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde,
- Yıllık ücret artışından yararlandırmama cezasına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kurula intikalinden itibaren altmış gün içinde,

kararını verir.

5.7.2. 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvele tabi personele ilişkin disiplin kurullarının karar süreleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Disiplin Kurulu (Merkez/Teşkilat) ;

- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren otuz gün içinde,
- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kurula intikalinden itibaren otuz gün içinde,

kararını verir.

b) Yüksek Disiplin Kurulu;

- Devlet memurluğundan çıkarma ve sözleşme feshi cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde,
- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin Kurula intikalinden itibaren otuz gün içinde,

kararını verir.

5.8. Kurulların görüşme usulü

5.8.1. Yüksek Disiplin Kurulu, Kurula intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, ilgili personel, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

5.8.2. Kurullarda insan kaynakları biriminden görevlendirilecek raportörün açıklamaları dinlendikten sonra dosyanın görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğuyla ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.

5.8.3. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

5.8.4. Kararlar, karar tarihini izleyen yedi gün içinde, gerekçeli olarak ve oy birliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı oy kullananların görüşlerine kararda veya karar ekinde yer verilir.

5.9. Kararların tebliği

Disiplin cezaları kararların verildiği tarihi izleyen onbeş gün içinde insan kaynakları birimlerince ilgililere tebliğ olunur.

5.10. Disiplin amirleri

Merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin disiplin amirleri bu prosedürün ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Genel Müdür tüm personelin en üst disiplin amiridir.

5.11. Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri

5.11.1. Disiplin amirleri;

a) Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanun, kararnameler, tüzük, karar ve yönetmeliklerin emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve ücret kesimi cezalarını vermeye,

b) Kendilerine tevdi edilen soruşturma dosyalarında tespit edecekleri eksik ve noksanlıkları tamamlattırmaya, görevli ve yetkilidirler.

5.12. Disiplin amirlerinin sorumlulukları

5.12.1. Disiplin amirleri;

a) Disiplin işlemlerinde kendilerine mevzuat uyarınca verilen yetkileri; hizmetlerin etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla, personelin sahip olduğu hakları gözeterek, adil ve tarafsız bir tutum ve davranış içerisinde kullanmak,

b) Personelin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren mevzuatta öngörülen süreler içinde gerekli disiplin işlemlerini tamamlayarak ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

c) İdari Hizmet Sözleşmeli personel için; uyarma, kınama ve ücret kesimi cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde vermek,

ç) 399 sayılı KHK eki I ve II sayılı cetvele tabi personel için; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren onbeş gün içinde vermek,

ile yükümlüdürler.

5.13. Disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Disiplin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin eki I ve II sayılı cetvele tabi personel için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, idari hizmet sözleşmeli personel için 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

PTT Yönetim Kurulunun 29/09/2014 tarih ve 353 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Ve Disiplin Kurullarına İlişkin Usul Ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

6. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür, Yönetim Kurulunun kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

7. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

EK:1

DİSİPLİN AMİRLERİ

DİSİPLİN AMİRİ	UNVANLAR
Genel Müdür	Tüm personel
Genel Müdür Yardımcısı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
İştirakler Başkanı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
I. Hukuk Müşaviri	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Daire Başkanı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Birim Sorumlusu	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
İştirakler Başkan Yardımcısı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Hukuk Müşaviri	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Daire Başkan Yardımcısı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Başmüdür	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Başmüdür Yardımcısı	İdari bakımdan kendisine bağlı personel
Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü, Teknik Müdür, Müdür	İdari bakımdan kendisine bağlı personel

8. REFERANS DOKÜMANLAR: